

제주국제자유도시개발센터 상임감사

개 선 요 구

제 목 : 외부강의·회의 등에 관한 관리지침 개선

관계부서 : 인사총무실

내 용

JDC는 「외부강의·회의 등에 관한 관리지침」을 2015. 12. 31.제정하여, 외부강의·회의 등의 대가에 대한 상한액 기준을 정하여 운영하고 있다.

국민권익위원회에서는 공직자 등에 대한 부정청탁 및 공직자 등의 금품 수수(收受)를 금지함으로써 공직자 등의 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하는 것을 목적으로 하는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”)을 2016. 9. 28.부터 시행하고 있다.

「청탁금지법」 제10조(외부강의 등의 사례금 수수제한) 제1항에서 공직자 등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 안된다고 규정하고 있으며, 동 법 시행령 제25조(수수가 제한되는 외부강의 등의 사례금 상한액)은 공공기관의 경우 기관장, 임원, 그 외 직원으로 나누어 그 기준을 정하고 있어, JDC가 운영하고 있는 「외부강의·회의 등에 관한 관리지침」은 해당 법령을 반영하여 개정함이 마땅하다.

그러나, JDC 「외부강의·회의 등에 관한 관리지침」 제5조(승인 및 신고) 제3항에서 정하는 외부강의·회의 등의 대가는 아래와 같이 「청탁금지법」에서 정하는 기준과 상이하다.

[표] 외부강의 등 사례금 상한액 기준

구 분		기준	기관장	임원	그 외 직원	
					2급이상	3급이하
상한액	1시간	청탁금지법	40만원	30만원	20만원	
		JDC 지침	40만원	30만원	23만원	12만원
	1시간 초과 시	청탁금지법	20만원	15만원	10만원	
		JDC 지침	30만원	20만원	12만원	10만원

그 결과, JDC 「외부강의·회의 등에 관한 관리지침」에 정한 외부강의·회의 등에서 사례금을 받을 경우 「청탁금지법」에 정한 사례금 상한액을 초과하여 수령할 우려가 있다.

【조치할 사항】 이사장은

「청탁금지법」을 반영하여, 「외부강의·회의 등에 관한 관리지침」을 개정하시기 바랍니다. [개선 : 인사총무실]